

1500445-33.2021.8.26.0575

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcelo Luiz Leano

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2148140/2021 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 18251453 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 64/21/212 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2148140 - DEL.INV.GER. CASA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

2ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500445-33.2021.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500445-33.2021.8.26.0575

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2148140/2021 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 18251453 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 64/21/212 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2148140 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN ALMEIDA COSTA

Juiz de Direito: Dr. Marcelo Luiz Leano

Vistos.

LUAN ALMEIDA COSTA, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 1º de junho de 2021, por volta das 11h, na "Biqueira do SBT", localizada na Rua João Quessada, Vale do Redentor, nesta cidade e comarca, envolvendo o adolescente Igor Manoel da Silva Fernandes, vendia e trazia consigo 34 empondorfs, contendo cocaína,

pensando cerca de 35,69g; 11 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso aproximado de 15,66g; e, 01 (uma) pedra de crack, com peso de cerca de 0,63g; sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01), sendo-lhe concedida liberdade provisória com medidas cautelares em mesma oportunidade em que indeferida a quebra de sigilo telefônico do aparelho celular encontrado e determinada a destruição das drogas apreendidas (fls. 53/58).

Notificado, o acusado apresentou defesa escrita (fls. 69/70).

A denúncia foi recebida (fls. 84/85) e, o réu, citado (fls. 96).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o acusado (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

Encerrada a instrução, em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido punitivo vestibular a fim de se condenar o acusado nos exatos termos da denúncia (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

Com o que não concordou a defesa. Pugnou pela desclassificação da conduta do acusado para aquela prevista no artigo 28 do mesmo código. Subsidiariamente, requereu a aplicação do redutor legal do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas (fls. 122/132).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão estatal punitiva é procedente.

A materialidade do delito está estampada nas provas arregimentadas, notadamente no auto de exibição e apreensão de fls. 26/27; bem como no laudo químico-toxicológico de fls. 72/74, prova técnica a constatar se tratarem de substâncias de uso e comércio proscritos pela legislação brasileira.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O réu negou os fatos ora analisados. Sustentou que foi até à "biqueira", buscar alguns pinos de cocaína. Ao dar o dinheiro para o traficante buscar os entorpecentes, os policiais chegaram. Luan ficou assustado e correu, juntamente com Igor (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que ela não apresenta qualquer embasamento probatório, conforme se vê.

O policial civil Welther Vaz Martins reportou que, quando dos fatos, observavam um conhecido ponto de drogas em São José do Rio Pardo, chamado de "biqueira do SBT" (Vale do Redentor), local alvo de grandes operações policiais. Sabedores que em abordagens pretéritas os delinquentes fugiriam pelos fundos, os agentes policiais montaram uma operação na qual alguns policiais foram pela frente, enquanto Welther e seu parceiro pelos fundos. Monitoraram o local por algum tempo e notaram movimento de traficância. Luan e o menor de idade Igor Manoel revezavam-se a prática do delito. Decidiram, então, efetuar a abordagem dos envolvidos e, enquanto os outros companheiros de Welther foram pela frente, o acusado e adolescente fugiram pelos fundos, sendo, ambos, abordados pela testemunha. Ao perceber que estava cercado, Luan dispensou uma sacola, contendo 34 porções de cocaína, 11 porções de maconha, 01 porção de crack e uma quantia de aproximadamente R\$ 32,00. Entrevistado, Luan assumiu que estava traficando junto ao menor de idade em razão de necessidade financeira, sustentando ser a primeira vez que traficava (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

Em mesmos termos foram as declarações ofertadas por seu colega de farda, Evaldo Armando Antoniali. Disse que o local é conhecido pela atividade de tráfico e que junto de seu companheiro PC Welther, observaram Luan e Igor efetivamente traficando. Esperaram então uma outra equipe avançar pela frente da "biqueira", forçando os criminosos a fugirem pelos fundos, local onde Welther e Evaldo se encontravam de tocaia para prender os envolvidos. Quando Luan viu que seria pego pelos policiais, dispensou uma sacola de cor verde, contendo 34 porções de cocaína, 11 porções de maconha, 01 porção de crack e R\$ 35,00. O acusado confessou a

traficância junto ao menor, e que estavam fazendo isso por estarem passando por dificuldades financeiras (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ). Lado outro, Jorge Luis Santo Urbano nada soube dizer a respeito dos fatos. Apenas esclareceu ser médico de Luan, o qual sofre de ansiedade e histórico de uso de entorpecente (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

Essa é a prova oral colhida.

Cabe salientar que os policiais, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos, coerentes e convincentes. Deste modo, é necessário valorizar tais depoimentos pelo fato de que são agentes públicos que agem no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, calcados na boa-fé presumida, e, assim, são merecedores de toda a confiança, equiparados por qualquer indivíduo do corpo social há de merecer, até que o conjunto probatório confirme em contrário, inexistentes, outrossim, no caso em testilha. Nesse sentido: "DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida" (TJSP. Apelação nº 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

As circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de quantidade e variedade de drogas, o montante em dinheiro encontrado e o local onde o acusado fora visto evidenciam o intuito da mercancia. Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele vendia e trazia consigo substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Incabível findar em decisão de mérito a desclassificação do delito e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição acusatória, como pretende a Defesa.

Ainda, seguindo essa linha, a quantidade de drogas, alinhado a outros elementos de prova, acima mencionados, formam um conjunto probatório digno de imputar ao réu esta conduta criminosa.

Ademais, foi encontrada quantia em espécie com o acusado. Corroborando esta conclusão:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus commissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. No caso, o decreto preventivo ancorou-se, fundamentadamente, no disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, no desiderato de acautelar a ordem pública, considerando a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados em invólucros plásticos dentro de um tubo

de PVC (110g de maconha e 83,28g de cocaína), além da elevada quantia em dinheiro em notas trocadas (R\$ 4.469,00) e a balança de precisão encontradas em poder do custodiado. 3. Admitida a segregação cautelar quando a diversidade e a quantidade de substâncias encontradas, aliadas à apreensão de dinheiro e apetrechos destinados ao fabrico de entorpecentes, evidenciam a necessidade de resguardar a ordem e a saúde públicas. Precedentes. 4. Recurso ordinário desprovido.” (STJ - RHC: 51424 MG 2014/0229982-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2015) – negrito apostro. “HABEAS CORPUS Crime de tráfico de drogas Pedido de revogação da prisão preventiva Falta de fundamentação IMPOSSIBILIDADE Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentada suficientemente Garantia da ordem pública evidenciada pelas circunstâncias que envolvem o fato, notadamente a quantidade de droga apreendida (10 pedras de "crack" e 20 invólucros de cocaína) e a quantia de R\$114,00, em dinheiro trocado, tudo localizado com o paciente Presente indícios de autoria e materialidade - Dúvida que milita em favor da sociedade Presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.” (TJ-SP - HC: 664163320128260000 SP 0066416-33.2012.8.26.0000, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro. Data de Julgamento: 31/07/2012, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/08/2012).

Relevante tal informação, pois é comum que as substâncias entorpecentes sejam vendidas em pequenas quantidades e porções individualizadas, por valores recolhidos em trocados pelos traficantes.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputada ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Embora o réu tenha alegado ser usuário de entorpecentes, referida circunstância, por si só, não tem o condão de descaracterizar o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e de configurar o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, pois, além da condição de usuário, o réu deveria ter provado que a droga encontrada em seu poder era destinada ao seu consumo pessoal, o que não foi feito, razão pela qual não há que se falar em desclassificação do delito a ele imputado para o previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Além da materialidade e da autoria delitiva, também restou provada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, haja vista os policiais militares alhures mencionados terem descrito que o réu praticava o tráfico de drogas na companhia de dois adolescentes. A respeito, todos foram vistos juntos, trabalhando em conluio na venda de ilícitos.

Conforme publicação em 18/05/2020 do acórdão de mérito proferido no Recurso Especial nº 1.619.265-MG, processo-paradigma do Tema nº 1052 - Qualificação - Menor - BO - Documento - do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, o STJ afetou e julgou o mérito do recurso, em que fixada a seguinte tese jurídica: Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento. A comprovar, têm-se nos autos os documentos probantes, boletim de ocorrência de fl. 23/25 e documento encartado às fls. 05.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Respeitado o sistema trifásico e com fundamento no artigo 59 do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, passo a analisar a primeira fase. Aqui, conquanto a quantidade e variedade de entorpecentes cabem destaque, referidas circunstâncias serão consideradas para análise da aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei Antidrogas. Desse modo, fixo a pena em seu mínimo legal, ou

seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes a serem valoradas. Lado outro, incide a atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, conforme se depreende do auto de qualificação de fls. 11. Entretanto, estando a pena em seu patamar mínimo, resta ela assim mantida.

No terceiro estágio incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, visto que a infração foi cometida na companhia de adolescentes. Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em contrapartida, inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas, pois o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. No caso, o réu não preenche os requisitos legais, já que a benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram com a traficância de forma pontual, ocasional, e, embora o acusado seja primário, é de se considerar a variedade e quantidade de entorpecentes encontrados em poder do acusado. Ademais, trata-se de crime com aumento de pena, à vista de participação de adolescente no ato delituoso. Referidas circunstâncias são hipóteses para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal ora analisado.

Diante de tais considerações, é de se afastar a incidência, em concreto, da causa de diminuição em tela, mantendo a pena no patamar fixado.

Mesmo para os crimes hediondos ou a eles equiparados cometidos na vigência da Lei nº 11.464/2007, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto, para que, então, seja escolhido o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e repressão do delito perpetrado (HC n. 273.348/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/2/2014).

In casu, fixo o regime inicial de cumprimento de pena em fechado. A fixação do regime mais gravoso é imposta no caso em tela, considerando suas peculiaridades. O réu praticou o tráfico de entorpecentes na companhia de menor de idade, além de ser flagrado com quantidade e variedade de entorpecentes. Assim, o regime mais gravoso é de rigor no caso, sendo regime mais brando incompatível com a gravidade concreta dos fatos.

Nesse sentido, têm-se julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Assim, fica o réu definitivamente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar estabelecido.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para CONDENAR o réu LUAN ALMEIDA COSTA como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar estabelecido.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, à vista de ter respondido ao processo solto e não haver mudança fática em seu decorrer.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do valor e

bem apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis, se o caso.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE. Expeça-se, ainda, guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA